

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 518/2531

บริษัทไบเออร์ไทย จำกัด

โจทก์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้ร้อง

นายวิศิษฐ์ วัฒนะมะระ กับพวก

ผู้คัดค้าน

ห้างหุ้นส่วนจำกัดชินหลี่ กับพวก

จำเลย

นายสมชาติ สารธรรม ทนายผู้คัดค้านที่

1 ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 ฎีกา โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ผู้ร้องแถลงคัดค้าน (อันดับ 80)

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2524 เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้ฟ้องลูกหนี้ (จำเลย) ทั้งสองต่อศาลชั้นต้นขอให้พิพากษาว่าลูกหนี้ (จำเลย) ทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลาย ฯลฯ และศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ (จำเลย) ทั้งสองเด็ดขาดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2524 แล้ว ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ (จำเลย) ทั้งสองยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่าเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2522 ลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 2 ได้โอนสิทธิการเช่าตึกแถวเลขที่ 342/17-18 ถนนเจริญเมืองตัดใหม่ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ซึ่งเช่าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้แก่ นายวิศิษฐ์ วัฒนะมะระ ผู้คัดค้านที่ 1 และต่อมาวันที่ 19 สิงหาคม 2523 ผู้คัดค้านที่ 1 ได้โอนสิทธิการเช่าตึกแถวดังกล่าวให้แก่ นายประสิทธิ์ รุ่งสมบุญ ณ ผู้คัดค้านที่ 2 โดยการ

โอนดังกล่าวได้กระทำโดยไม่สุจริต ไม่มีค่าตอบแทนและกระทำในระยะเวลาสามปี ก่อนเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ฟ้องขอให้ลูกหนี้(จำเลย) ล้มละลาย ขอให้ศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนสิทธิการเช่าตึกแถวดังกล่าว ฯลฯ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนสิทธิการเช่าตึกแถวเลขที่ 342/17-18 ถนนเจริญเมืองตัดใหม่ แขวงวังใหม่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 2 ผู้โอนกับผู้คัดค้านที่ 1 ผู้รับโอน ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 และระหว่างผู้คัดค้านที่ 1 ผู้โอนกับผู้คัดค้านที่ 2 ผู้รับโอน ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 ประกอบมาตรา 116 และให้ผู้คัดค้านทั้งสองกลับคืนสู่ฐานะเดิม หากไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ ให้ผู้คัดค้านทั้งสองร่วมกันใช้ราคาเป็นเงินจำนวน 445,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2526 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 78,77)

ผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับใน

ระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 62)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามผู้คัดค้านทั้งสองทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิการเช่าตึกแถวพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้หัวหน้าสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทราบ

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ แต่ห้ามผู้คัดค้านทั้งสองทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิการเช่าตึกแถวพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้หัวหน้าสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทราบ

(ประชา บุญวนิช-ดุษิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ